Deus humanae salutis auctor — confirmatio conventionis cum imperatore Austriae

PIVS EPISCOPVS SEBTTS SERVORUM DEI · 1855-11-03 · Latin

PIVS EPISCOPVS

SEBTTS SERVORUM DEI

AD PERPBTVAM REI MEMORIAM

Deus humanae salutis auctor , qui super petram fundavit Ecclesiam , mirabilia in ea quotidie ope¬ ratur spiritum manifestando consilii , sapientiae et fortitudinis , ne ipsa adversa quaeque aut infensa unquam extimescat, imo constantior et firmior in his inveniatur, atque in soliditate fidei pro tuen¬ da iustitia roboretur* Quo sane spiritu ab eo ducti beatus Petrus et Romani Pontifices Successores eius, Apostolicae exercentes servitutis officium, tempesta¬ tes redegerunt in tranquillum, fecerunt aspera in vias planas , atque ea iugiter operati sunt, quae cbristiano populo ad quietem et ad vitam profue¬ runt sempiternam. Et Nobis qui, Deo sic dispo- nente, fuimus in tanto publicarum rerum motu et conversione , quam nemo non novit, ad regimen vocati universalis Ecclesiae, non modo Ipse adfuit clementissime leniendo angustias et tribulationes , sed et magnam interdum causam afferendo et gau¬ dii et consolationis. Divinae miserationis argumen-

tum est qdod artlpIferitdUtn perii Auttritci ditioni cum Principem novissime praeposuerit, in quo sum¬ ma sunt omnia, et cui hoc est maxime persuasum sic a Deo fuisse mortalia composita et distributa, ut inter se copularentur sacerdotium et imperium ad humani generis jcfcoftunititeftx Ut vero gravis¬ sima diuturnaque mala , quae in Austriaci imperii ditionibus dudum Ecclesia Dei et Religio Catho¬ lica experiebantur, nunquam non reparare studue¬ runt Romani Pontifices Decessores Nostri. Verum Dei gratia, ac Carissimi in Christo Filii Nostri Fran- cisci losephi Austriae Imperatoris Regis Apostolici insigni pietate ac religione nunc tandem factum est, ut eoclesiastica religiosaque eiusdem inclyti imperii negotia opportune componere Nos potuerimus. Ceo- ventione solemni hoc egimus, cui Dilectus Filius Noster Miehad S. R. E. Presbyter Cardinalis Viale Prela apud Vindobonensetn Aulam Imperialem a pluribus iarti annis Nuntius Apostolicus, honora an¬ ctus Plenipotentiarii Nostri , ae Vondrabilis Frater losepb Otbmarus ArchiepiScopus Vindobodensis Im¬ peratoris Austriae Plenipotentiarius die decima oota- va augusti proxiuii subscripserunt. Constitutum pri¬ mo in eadem Conventione est, ut Religio Catho¬ lica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio, et singulis, quibus constat, ditionibus sarta tecta conservetur cum iis iuribus et praerogativis, quibus cx divina institutione suo, et sacrarum canonum sanctione ip«k potitur. Et in rebus spiritualibus, et negotiis ecclesiasticis libera prorsus nullique civilis Gubernii veniae erit obnoxia sive Episcoporaoi, sive Cleri, sive populi cum hac Apostolica Sede com-

mtloicatiO, nec super negotia eadem Nostrae aut Successorum Nostrorum pontificiae auctoritatis exer- citium ullo modo impedietur. Episcopis asserta et vindicata potestas est libere communicandi cum propriae Dioecesis Clero et populo , eaque omnia exercendi quae propria sunt pastoralis officii. Eo¬ rum auctoritati sub6unt seminaria, in quae adole¬ scentes excipient ad sortem Domini vocatos» iisque rectores et magistros libere praeficient. Publicas preces» supplicationes sacras» peregrinationes» ei ec¬ clesiasticas alias ffinctiones» canonum servatis prae¬ scriptis» indicere et moderari Episcoporum est» uuaque ad eos spectat Synodos Dioecesan&g » vel Provincialia Concilia convocare et celebrare, oppor¬ tuna «juaeque in illis statuere, ac statuta in lucem edere et evulgare. Libera item Episcoporum est animadvertendi potestas in propriae Dioecesis Cle¬ ricos, nec unquam ipsi impedientur quominus etiam in laicos sacrorum legum et canonum transgresso¬ res censuris Ecclesiae animadvertant. Atque ad pu¬ ritatem doctrinae catholicae tuendam, et ad mo¬ rum honestatem ac probitatem strenue servandam statutum est, ut iidem Episcopi libros religioni aut bonis moribus adVersoB censum ecclesiastica libere perstringant, quos ab imperii ditionibus avertere ac propulsare civilis auctoritatis administri omni stadio contendent. Egimus etiam in eadem Conventione da causis ecclesiasticis, de matrimonialibus ao de BponsalibuS ab ecclesiastica potestate pro religiosa eorumdem indole cognoscendis ac diiudicandis. De Regularium familiis cautum est, ut, decretis Sedis Aposlolicae servatis, ad propria tirocinia atque ad

religiosae vitae professionem in tota Austriaci im¬ perii ditione postulantes libere admittantur: nec ullum erit illic impedimentum , quo Praesides ge¬ nerales beic Romae communicent in iis, quae re¬ gularis instituti sunt, cum suis sodalibus, aut eo- rumdem visitationem in Austriaci imperii ditionibus instituant. Christianae iuvenum educationi sedulo prospeximus, et nativam Episcoporum in gravissima hac sane re potestatem tueri et propugnare stu¬ duimus. Eorumdem vigilantiae in tota Austriaci im¬ perii ditione scholae suberunt tum publicae tum privatae ad catholicam iuventutem erudiendam in¬ stitutae: docendi ratio cum doctrina omnino con¬ gruet religionis sanctissimae; Episcopi de libris iu- dicabunt qui magis usui esse possint iuveptuti in religione instituendae* Magistri aut professoris mu¬

nus in gymnasiis, aut scholis, quas frequentat iu- ventus catholica, obibunt catholici homines: theo¬ logiam ac sapras disciplinas tam publice quam pri- vatim ii solummodo docebunt, quibus Episcopi id rite pro cognita eorumdem scientia, fide ac pietate censuerint permittendum. Et pro custodienda in qualibet Dioecesi fidei mommque doctrina, pro di¬ sciplina Ecclesiae tutanda, pro sacris eius ritibus, caeremoniis atque institutionibus tuendis asservan- disque, praesidium , quum opus fuerit, Episcopis praesto erit Imperialis Gubernii , quod et efficax praestabit, cum in Clericos officii sui oblitos poenis Episcopi iidem animadverterint. Etenim vero Im¬ perator religiosissimus omnibus.imperii sui magi¬ stratibus mandabit, ut sacris Antistitibus et Clero omnem continuo pxhibeant honorem et reverentiam.

Episcopi curam animarum dignis atque idoneis parochis, publico indicto concursu, ac servatis Tridentini Concilii praescriptis, committent. De Cano* nicorum Collegiis Ecclesiarum Cathedralium in qui¬ bus collationi Nostrae et Sedis Apostolioae primhm, arat alteram, si illla Iaicalis patronatus fuerit, di¬ gnitatem reservavimus, salvo Celsissimi Imperato¬ ris, nec non Patronorum iure nominandi , cautum est, ut ilKs ecclesiasticis viris locus ad ea pateat,, qui et dotes habeant a saCris canonibus requisitas, et in munere procurationis animarum, vel in tra¬ dendis sacris disciplinis, aut aliis ecclesiasticis ne¬ gotiis expediendis fuerint eam laude versati. Prae* bendam Canonici poenitentiarii ac theologalis in Collegiatis Ecclesiis Episcopi, iuxta modum ab ea¬ dem Trideutioa Synodo ac pontificiis decretis prae¬ scriptum , ubi primum fieri potuerit, constituent, easque ecclesiasticis viris magis idoneis conferent. Episcoporum ius erit minora beneficia instituere, et collatis pro convenienti dote reditiium cum Impera¬ tore et Rege Apostolico consiliis, limitet paroeciarum statuere, easque dividere, aut insimul coaiungere.

Ius Ecclesiae possidendi et acquirendi quae¬ cumque bona stabilia et frugifera ita agnitum ac firmatum in hac Conventione fuit, ut ea quae nunc illa possidet, aut sequenti tempore in quibuslibet AuStriaci imperii regionibus possidebit, integra atque inviolata prorsus esse deboant. Et de Ecclesiae de* cimis, quae apud plerasque eius imperii regiones in praeterita publicarum rerum conversione abolitae civili lege fiierunt, cautum est, utsalvo iure eas exigendi, ubi adhuc de facto existunt, amissae bo-

nis fundisque stabilibus aut pecunia super puMico imperii aerario assignata compensentur- Et quo¬ niam phirima in Austriaei imperii ditione bona sunt, quae mensam, sive fundos , ut aiunt, religionis ac studiorum constituunt , quaeque sui originem ab Ecclesia repetunt, haec ut Ecclesiae nomine, et Episcopis inspicientibus administrentur oportet, ea insuper conditione adiecta, ut subinde de Nostro ac Celsissimi Austriae Imperatoris consilio dividi illa possint, ac stabilis dotis titulo sacris aedibus, Clericorum seminariis, aut aliis quibusve ecclesiasti¬ cis, institutis valeant assignari. At vero ab piissimi Imperatoris animo expectandum certissime est, ut quae nunc Ecclesiarum necessitatibus praesto sunt ex publico aerario subsidia augeantur, et pauperum parochorum sustentationi ac decori consultius prospiciatur. Dioeceses numero augere, earumque no¬ vam statuere in ditionibus Austriaei imperii cir¬ cumscriptionem sancitum pariter est; adeoque, quum id noverimus animarum bonum postulare, collatis cum eodem Austriae Imperatore et Rege Apostoiico consiliis, prompto alacrique animo praestabimus.

Haec, atque alia, quae ad sanctissimae religio¬ nis tutelam, ad catholicae fidei in ditionibus Au- striaci imperii incrementum, pro locorum ac tem¬ porum ratione magis necessaria atque opportuna in Domino cognovimus , pacta et promissa in eadem Conventione sunt. Cum itaque omnia et singula pro* missa , pacta et concordata in omnibus et singulis punctis, clausulis, articulis, et conditionibus tum a Nobis, tum a Carissimo in Christo Filio Nostro Francisco losepho Austriae Imperatore Rege Apo-

stolvcb fuerint approba tayConflrmata, et rati ficata, pro 'firmiori eoram subsistentia robur adiibere yosluimus Apostolicae firmitatis , ac solemniorem an* ctoritatem-et decretum interponere: Hisce, iccirco Litteris Nostris Apostolicis nota facimus quaetum* que pro catholicae religionis bono, ac fidei ortho¬ doxae , et ecclesiasticae disciplinae incremento in tata Austriaci imperii ditione fuerunt constituta. Initae autem Conventionis tenor ost, qui sequitur,, videlicet . vni:

C 0 JS V E N T l O

INTER SANCTlSSntVH DOMlPfVJt PIVM IX STMMVM POHTIPICEH ET KAIESTATEM SVAH C. R. A.

FRANCISCVM IQSEPHVM I aybtrij! imperatore»

Qf MOMINE SANGTIS8IM# E? INWVIDViB TRINITATI?

• i :

Abt. |.

Religio Catholica Apostolica Romana in toto Austriae Imperio, et singulis, quibus, constituitur, Di¬ tionibus sarta tecta conservabitur semper cum iis iuribus et praerogativis , quibus frai debet ex Dei ordinatione» et canonicis sanctionibus.

Art. II.

Cum Romanus Pontifex primatum tam honoris quam iurisdictlonis in universam , qua late patet,

Ecclesiam iure divino obtineat, Episcoporum, Cleri,- et populi mutua cum S. Sede communicatio io re¬ bus spiritualibus, et negotiis ecclesiasti eis milii pio* cetum regium obtinendi necessitati suberit, aed pror¬ sus libera erit.

- 1 Arr. 111.

Atehieplacopi. Episcopi, omnpsque locorum Or¬

dinarii eum i Clero et Populo dioecesano pro mu¬ nere officii pastoralis libere communicabunt, libere item suas de rebus ecclesiasticis instructiones et ordinationes publicabunt. I ' O-

Art. IV.

Archiepiscopis et Episcopis id quoque omne exercere liberum erit, quod pro regimine Dioece¬ sium, sive ex declaratione, sive ex dispositione sa¬ crorum Canonum iuxta praesentem et a S. Sede adprobatam Ecclesiae disciplinam ipsis competit, ac praesertim : :

(a) Vicarios, Consiliarios et adiutores admiui-strationis suae constituere ecclesiasticos, quoscum¬ que ad praedicta officia idoneos indicaverint.

(h) Ad statnm clericalem assuinOre et ad sa¬ cros Ordines secandum CartonCs promovCre , quos necessarios aut utiles Dioecesibus suis indicaverint, et e contrario quos indignos censuerint a susce¬ ptione Ordinum arcere. ■

(c) Beneficia minora erigere, atque collatis cum Caesarea Maieatate consiliis, praesertim pro conve¬ nienti redituum assignatione, parochiae instituere , dividere vel unire.

(d) Praescribere preces publicas aliaque pia ope¬ ra, cum id bonum Ecclesiae aut Status populive postulet} sacras pariter supplicationes et peregri¬ nationes indicere^funera, aliasque omnds sacras fun¬ ctiones, servatisquoad omnia canoriicis praescriptio¬ nibus, moderari. .

(e) Convocare et celebrare, ad sacrorum cano¬ num noianam Concilia provincialia et Synodos Dioe-.cesanas, eorumque acta vulgare.

. Abt. V.

Omnis iuventutis catholicae institutio in cunctis scholis tam publicis quam privatis conformis erit doctrinae religionis catholicae. Episcopi autem ex proprii pastoralia officii tnuoere dirigent, religibsam iuventutis educationem iit omnibus mstpuetioms lo¬ cis et publicis et privatis, atque, diligenter advigi¬ labunt, ut ih quavis tradenda disciplina nihil adsit, quod catholicae religioni, morumque hodestati ad- -vdrsetur.

' A»?.; VK .» i;./.. ;.: |> ; i-

... ■ i * r ? j 1

Nemo sueram Theologiam ,diseipljnaa& cate+-.cheUeam, vel. religionis doctifintuu in quocumque instituto vel publico vel prirfatte tradet ,-.n*fci cupi missionem tum auctoritatem obtinuerit ab Episco¬ po dioecesano, cuius: earmdent revocare est, quando id opportunum censuerit. Publici Theologiae pro¬ fessores .et. diseipBoae eettehotieae' rtiaglstri, post¬ quam sacrorum Antistes . : dd i candidatorum lidol» scientia ae pietpto sejjteotiamjauatttespoautrit, odt

minabuntur ex iis, quibus docendi missionem et auctoritatem conferre paratum se exhibuerit: Ubi autem tbeologicae facultatis professorum quidam ab Episcopo ad Seminarii sui alumnos in Theologia eradiendos adhiberi solent, m eiosmodi professores nunquam non assumentur viri, quos sacrorum An¬ tistes ad munus praedictum obeundum prae celeris habiles consuerit. Pro examinibus eorum, qui ad gradum doctoris Theologiae ve) sacrorum Canonum adspirant, dimidiam partem examinantium Episco¬ pus dioecesanus ex doctoribus Theologiae vel sa¬ crorum Canonum constituet.

Abt. VII.

In gymnasiis et omnibus, quas medias vocant, scholis pro iuventute catholica destinatis , nonnisi viri catholici, in professores seu magistros nomina¬ buntur, et omnis institutio ad vitae Christianae le¬ gem cordibds inscribendam pro rei, quae tractatur, natura composita erit. Quinam libri in iisdem scho¬ lis ad religiosam tradendam instructionem adhi¬ bendi sint, Episcopi collatis inter se consiliis sta¬ tuent. De Religionis magistris pro publicis gymna¬ siis mediisque scholis deputandis, firma manebunt, •quae hac-de re salubriter constituta sunt*

Abt. VIII.

- . • <>i

Qranfes soholarurti elementarium pro catholicis destinatarum magistri inspectioni ecclesiasticae sub¬ diti erunt. Inspectores scholarum dioecesanos Ma-

iestas Sua Caesarea ex viris ab Antistite dioecesano propositis nominabit. Casu quo iisdem, in scbolis instructioni religiosae haud; sufficienter provisum sit, Episcopus virum ecclesiasticum, qui discipulis ca-techismum tradat , libere constituet. In ludimagi- strum assumendi fides et conversatio intemerata sit oportet. Logo movebitur, qiu a recto tramite de¬ flexerit*

■ .AflV JX* , | ..

i • ■ • ■ v; , :...•>■■ i

ArcbiepiscOpi, Episcopi* omnosquei locorum Or¬ dinarii propriam auctoritatem:: omnimoda libertate exercebunt, ut libros religioni, morumque honestati perniciosos censura perstringant, et .fideles ab eo-rumdem lectione avertant. Sed et Gubernium , ne eiusmodi libri in Imperium divulgentur, quovis op-porluno remedio cavebit.

* , i _ (T

Art. X. :, :. -

" ' ' ■ ■ ■ ■ ■ ■.• ••••"■; i!-. >

Quum causae> eoclesiasitioae omnea,£t in spe¬ cie quae fidem, sacramenta, sacras functiqnea, uec non officia et. iura ministerio sacro adnexa respi*- ciunt, ad Ecclesiae forum unice perlin^anty!ea$d4m cognoscet iudex ecclesiasticus, qui perinde de cau¬ sis quoque matrimonialibus iUxta sacros Canones et Tridentina cum primis decreta iudicium feret, ci¬ vilibus. tantum matrimonii effectibus ad judicem saecularenl remissis. Sponsalia quod .attinet,, aucto¬ ritas ecclesiastica iudicabit de eorUdn exis tenti a, et quoad matrimonium impediendum, effectibus , ser¬ vatis quae idem

Concilium Tridentinum et Aposto-

licfte liMiraeVSquttriim' initium' «Auctorem fidei *, constituunt. ●●●●●:»

. '■ . '/i-1-, ●io.:... ' -Aur. XI.

■" ; ! i ● ■■ ■ ■ - - ^

Sabrbrmb Antistitibus liberum erit io Clerieois honestum habitUm clericalem eorum ordini et di¬ gnitati congruentem »on deferentes, aut quomodo¬ cumque reprehensione dignos, poenas a saoris Ca¬ nonibus statutas, et aliis, quas ipsi Episcopi con¬ venientes iudicaverint, infligere, cosque in mona¬ steriis , seminariis', aut domibus-ad id destinandis cnStodire.Tiderrt nullatenus impedientur, quominus censuri» animadvertant in quoscdmque fideles ec¬ clesiasticarum tegum, et Canonum transgressores.

'>.] i. ● *.' ● * i > 1 - - -' . & t! ■ ' .

i'- ■ ■ ;■ Art. XII;.

. I: ! * ' h . » ' . , t

De iurepatronatus iudex ecclesiasticus cogno¬ scet: consentit tamen S. Sedes, ut quando de lai- cali patronatu agatur, tribunalia saecularia iudicare pqssint de. successione quoad corridet» patronatum, seu controversiae ipsae intor veros et suppositos patronos aganlury seu inter eoclesiastioos viros, qui ab iisdein patronis designati Sierint.

Arti XllI; ;

Temporum ratione habita Sanctitas Sua con¬ sentit,, ut Clericorum causps mere civiles , prout Oont motuum, debriornm,' hereditatum, indices sae¬ culares cognoscant et definiant»

Aitr. XIV.

Eadem de causa S. Sedes haud impedii, quo¬ minus causae ecclesiasticorum pro criminibus seu delictis, quae poenalibus Imperii legibus*animad¬ vertantur , ad iudicem iaicum deferantur , edi ta¬ men incumbet Episcopum ea de; re* absque moCn certiorem redddre- Praeterea in reo deprehendende et detinendo'ii adhibebuqtur modi, quos reverentia status olericalis exigit. Quod si ecclesiasticum vi¬ rum mortis , vul● ■careeris ultra quinquennium du>- rahiri sententia fedatuiV'Episcopo nqnquam non acta iudiciaria .cammunicabuhtur, et. .condemnatum. au¬ diendi facultas fiet, i» qbanttai necessarium"sit, qt de . poena : ecclesiastica eidem infitgfcpdacognoscere peqsit*. Hoc itdcm, Antistite! petente,' pdaestsbiUiiv«i uainov popna dCcteta faeTit. Clonici camirjs poe- nam semper in locis 'asqeeufcmbws: separatis luewl. Quod si autem ex delicto, Vel irdnegvessfbhe odni- demnati fuerint, in monasterio vel alia ecclesiastica domo recludentur.

In huius Articuli dispositione minime compre¬ henduntur' .causae maiores ,, dei quibus S-. Concil. -Tridi ISesb- >24. cJ b- de Re/o»]nudecre vit.> lispeiv tractapdis Sdnbtissirtius Pateret Alaiestan 'Sub Cac^- sarea, si opnb fuerit!, providebunti < i ●<

. ●; (. > : r: :.i !./.■) i:

< ■ ..'Ait* -XV. ● ●- i ■>●●●●● ' i

- i t . < > .;*.*■. * i . ● . *

■ Ut hoporetur Domus Dei, qui est Rex Reguih Dominus Dominantium, sacrorum .Temptaram inp- ntanitas servabitur, in quantum id publica securi¬ tas, et ea, quae iustitia exigit, fieri sinant-

A*t. XVI.

Augustissimus Imperator non patietur , ut Ec¬ clesia Catholica» ei usque fides, liturgia, institutiones sive verbis, sive factis» sive scriptis contemnantur; aut Ecclesiarum Antistites, vel ministri in exercen¬ do munere suo pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina, et disciplina Ecclesiae impedian¬ tur. Insuper efficax» si opus fuerit, auxilium prae¬ stabit , ut sententiae ab Episoopis in Gericos offi¬ ciorum oblitos latae executioni demandemur.

Desiderans praeterea , ut debitus , iuxta divina mandata» sacris ministris honor servetur, non sinet quidquam, .fieri, quod dedecus iisdem afferre, aut eos in contemptam addtlcere possit; immo vero mandabit, ut omnes Iqnperii sui Magistratus et ipsis Arcbiepieeopis seu Episcopis, et Gero quacumque oecariobe reverentiam atque honorem eorum digni¬ tati, debitum exhibefant..

Art. XVII.

Seminaria episcopalia conservabuntur, et ubi dotatio eorum haud plena sufficiat fini, cui ad men¬ tem S. Concilii Tridentini inservire debent, ipsi an¬ gendae congruo modo 'providebitur. Praesules dioe- cesani eadem, iuxta sacrorum Canonum normam , pleno et libero iure gubernabunt, et administrabunt* Igitur praedictorum Seminariorum rectores, et pro¬ fessores, seu magistros nominabunt, et, quotiescum¬ que necessarium .aut utile ab ipsis censebitur, re¬ movebunt. Adolescentes.et pueros.in iis effqrman-

dos recipient» prout Dioecesibus suis expedire in Domino radicaverint. Qui studiis in Seminariis hisce vacaverint, ad scholas alius cuiuscumque instituti, praevio idoneitatis examine, admitti,'nee non, ser¬ vatis servandis, pro qualibet extra Seminarium ca¬ thedra concurrere poterunt.

/ Art. XVIII.

Sancta Sedes proprio utens iure, novas Dioece¬ ses eriget , ac novas earumdenv peraget circum¬ scriptiones, eum id spirituale fideliam bonum, po¬ stulaverit. Verumtamen quando id contigerit cum Gubernio Imperiali consilia conferet.

Art. XIX.

MaiestaB Sua Caesarea in f seligendis Episcopis, quos vigore privilegii' Apostoliei a Serenissimis An¬ tecessoribus suis ad ipsam devohiti a S. Sede ca¬ nonice instituendos praesentat, seu nominat, in po¬ sterum quoque Antistitum in primis comprovincia¬ lium consilio utetur.

Art. XX. ● - ~

■ ■ •. , .! ' i> ' '

Metropolitae etEpiscbpi, antequaftiEoclesiarum suarum gubernacula suscipiant; coram Caesarea Maiestate fidelitatis iuramentum emittent sequentibuB verbis expressum : « Ego iuro et promitto ad Sancta Dei Evangelia , sicut decet Episcopum , obedietitiam et fidelitatem Caesareo-Regiae Apostolicae MdieStaU

ei Successoribus suis ; raro ilein et promitto, me nul¬ lam communicationem habiturum, nullique consilio in- . terfutumm quod tranquillitati publicate noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra Imperii Imites conservaturum, atque si publicum ali¬ quod periculum imminere resciverim , me ad illud avertendum nihil omissurum ».

Art. XXI.

In cunctis Imperii partibus Archiepiscopis, Epi¬ scopis» et viris ecclesiasticis omnibus liberum erit de iisy quae mortis tempore relicturi sint» disponere iuxta sacros Canones» quorum > praescriptiones et a legitimis eorum heredibus ab intestato successuris diligenter observandae efrunt. Utroque tamen in casa excipientur Antistitum dioeccsanorum ornamenta et 'V6sten.;pwtiflQale£, quae omnia voluti mensae epi¬ scopali i propria erUnt < babenda ,fet ideo ad succes¬ sores Antistites transibunt. HoC idem observabitur -quoad jibffCs» ubi usu reeeptwfn «8t-

Art. XXII.

In omnibus Metropolitanis» seu Arcbiepiscopa- libus , Suffraganeisque Ecclesiis Sanctitas Sua pri¬ mam Dignitatem conferet » nifcipatrOnafos Itdcalis -privati , ait » quo casi* secunda aftbstituetur. Ad oe- terea. Dignitates et praebendas eanoaicHlOs Madestas Sua nominare perget., excepti» permanentibus 'iis, quae liberae collationis episcopalis sont, Vel iuri patronatus legitime acquisito subiacent. In praedi-

clarum Ecclesiarum Canonico» non assumentur nisi Sacerdotes» qui et dotes habeant a Canonibus ge¬ neraliter praescriptas» et' in cura animarum, aut in negotiis ecclesiasticis, seuin .disciplinis sacris tra¬ dendis cum laude versati fuerint. Sublata insuper erit, natalium nobilium» seu nobilitatis,titulorum ner cassitas» salvis tamen conditionibus, quas in funda* tione adiectps esse constet. Laudabilis, vero consue¬ tudo Canonica tus publico indicto, concursu confe¬ rendi, ubi viget, diligenter conservabitur. ; .

Art. XXIII.

In EcclesiisM etropolitanis et Episcopalibus, ubi desint, tum Canonicus Poenitentiarius, tum Theologalis, io Collegiatis vero Theologalis Canonicus iuxta modum a & Concilio Tridentino praescriptum Seu .5 c, 1 et Sesa. 24 c. 8 de. Re forni., ut primum fleri» potuerit, constituentur, Episcopis praefatas praeben¬ das secundum eiusdem Concilii sanctiones et Ponti* ficis respective decreta conferentibus.

• Aat. XXIV.

f '. ' ■ t

Parochis omnibus providebitur publico indicto concursu , et servatis Concilii Tridentini. praeacri-t ptionibus. Pro Parochiis ecclesiastici patronatus prae¬ sentabunt patroni udam Cx . tribus, quos Episcopus enuntiata superius forma proposuerit.

j l •; < i ; • j /. , ' ,■ 1 > t ., .»; l ■, • . : i i: t>

>. i * x - . ■ i ,i, i j : i ;• - * i 'j: J i, ' !} t ' ■ i ;

Art. XXV.

Sanctitas Sua, ut singularis benevolentiae testi¬ monium Apostolicae Franeisci losephi Imperatoris et Regis Maiestati praebeat, Eidem atque eatholicis Eius in Imperio Snecessoribus indultum eoncedit no¬ minandi ad omnes Ganonicatus et Parochiae, quae iuripatronatus ex fundo religionis , seu studiorum derivanti subsunt, ita tamen, ut seligat unum ex tribus, quos publico ooncursu habito Episcopus oe- teris digniores iudicaverit.

A»T. xxvi,

Paroobiis , quae Congruam (pro temporum et locorum ratione) sufficientem non habeant, dos, quamprimum fieri poterit, augebitur, et parochis catholicis ritus orientalis eodem ac latini modo oonsuletur. Ceterum praedicta non respiciunt Ecolesias parochiales iurispatronatus sive ecclesiastici, sive laicalis canonice adquisiti, quarum onus respectivis pa¬ tronis incumbet. Quod si patronis obligationibus eis a lege ecclesiastica impositis haud plene satisfaciant, et praesertim quando parocho dos ex fundo reli¬ gionis constituta sit, attentis pro rerum statu at¬ tendendis, providendum erit.

Art. XXVII.

Cum ius in bona ecclesiastica ex canonica in¬ stitutione derivet, omnes qui ad beneficia quaecum¬ que vel maiora vel minora nominati seu praesen-

tati fuerint, bonorum temporalium eisdem adnexorum administrationem nonnisi virtute canonicae institu¬ tionis assumere poterunt. Praeterea in possessione Eeelesiarum Catbedralium, bohorumque adnexorum, quae in canonicis sanctionibus, et praesertim in Pontificali et Caeremoniali Romano praescripta sunt, accurate observabuntur, quocumque usu sive con¬ suetudine in contrarium sublata.

Art. XXVIII.

Regulares, qui secundum Ordinis sui constitutio¬ nes subiecti sunt Superioribus generalibus penes Apostolicam Sedem residentibus, ab iisdem regentur ad praefatarum constitutionum normam, salva ta¬ men Episcoporum auctoritate iuxtai Canonum , et Tridentini praecipue Concilii sanctiones. Igitur prae¬ dicti Superiores generales cum subditis, cunctis in rebus ad ministerium ipsis incumbens spectantibus, libere communicabunt: libere quoque visitationem in eosdem exercebunt. Porro regulares absque im¬ pedimento respectivi Ordinis, Instituti, seu Congre¬ gationis regulas observabunt, et iuxta Sanctae Sedis praescriptiones candidatos ad novitiatum, et ad pro¬

fessionem religiosam admittent.

Haec omnia pariter observabuntur quoad mo- niales in iis, quae ipsas respiciunt.

Afcbiepiscopis et Episcopis liberum erit ib pro¬ priis Dioecesibus Ordines seu Congregationes reli¬ giosas utriusque sexus iuxta sacros Canones con¬ stituere; communicabunt tamen ea de re eum Gu¬ bernio Imperiali consilia.

Art. XXIX.

' , I ● i . ■ ; f ' ||

Eedesia iure suo pollebit nova 9 i usto quovis titulo libere acquirendi possessiones; ei osque pro¬ prietas in omnibus,.quae nunc possidet, vel in po¬ sterum acquiret, inviolabilis solemniter erit. Proinde quoad antiquas novasque ecclesiasticas fundationes nulla vel suppressio, vel unio fieri poterit absqne interventu auctoritatis Apostolicae Sedis, salvis fa¬ cultatibus a S. Concilio Tridentino Episcopis tri¬ butis.

Art. XXX.

Bonorum Ecclesiasticorum administratio apud eos erit, ad quos secundum Canones spectat. At¬ tentis autem subsidiis , quae Augustissimus Impe¬ rator ad Ecclesiarum necessitatibus providendum ex publico aerario benigne praestat, et praestabit, ea¬ dem bona vendi, Vel notabili gravari onere non po¬ terunt, nisi tum S. Sedes, tum Maiestas Sua Cae¬ sarea, aut ii, quibus hoc munus demandandum du* xerint, consensum tribuerint.

Art. XXXI.

Bona, quae fundos, uti appellant, Religionis et Studiorum constituunt, ex eorum origine ad Eccle¬ siae proprietatem spectant, et nomine Ecclesiae ad¬ ministrabuntur , Episcopis inspectionem ipsis debi¬ tam exercentibus iuxta formam , de qua S- Sedes cum Maiestate Sua Caesarea conveniet.

Reditus fundi religionis, donec , collatis inter Apostolicam Sedem et Gubernium Imperiale consi¬ liis, fundus ipse dividatur in stabiles et ecclesiasti¬ cas dotationes, erunt erogandi m divinum cultum, in ecclesiarum aedificia* et in Seminaria, et in e* omnia, quae ecclesiasticum respiciunt ministerium. Ad- supplenda quae desunt, Maiestas Sua eodem, quo hucusque modo* in posterum quoque gratiose suc¬ curret; immo, si temporum ratio permittat, et aito-< pliora subministratura est subsidia. Pari modo re¬ ditus fundi studiorum unice impendentur in catho¬ licam institutionem, et iuxta piam fundatorum men* tem.

Art. XXXII.

Fructus beneficiorum vacantium, in quantum 'hu¬ cusque consuetum fuit, inferentur fundo religionis, eique Maiestas Sua Caesarea proprio motu assignat quoque Episeopatuum et Abbatiarum saecularium per Hungariam et Ditiones quondam adnexas vacan¬ tium reditus , quos Eiusdem in Hungariae regno Praedecessores per longam saeculorum seriem tran¬ quille possederunt. In illis Imperii provinciis , ubi fundus religionis haud exlat, pro quavis dioecesi in¬ stituentur Commissiones mixtae, quae iuxta formam et regulam, de quibus Sanctitas Sua cum Caesarea Maiestate conveniet, tam Mensae episcopalis, quam beneficiorum omnium bona vacationis tempore ad¬ ministrabunt.

Art. XXXIII.

Cum, durante praeteritarum vicissitudinum tem¬ pore , plerisque in loeis Austrlacae Ditionis eccle¬ siasticae decimae civili lege de medio suhlatae fue¬ rint, et attentis peculiaribus circumstantiis fieri non possit, ut earumdem praestatio in toto Imperio re¬ stituatur, instante Maiestate Sua et intuitu tranquil¬ litatis publicae, quae Religiouia vel maxime inte- rest, Sanctitas Sua permittit ac statuit, ut» salvo iure exigendi decimas, ubi de lacto exiatit, aliis lo¬ cis earumdera decimarum loco, seu compensationis titulo, ab Imperiali Gubernio assignentur dotes, seu in bonis fundisque stabilibus, seu super Imperii de* bito fundatae, iisque omnibus et sioguiiB tribuantur, qui iure exigendi decimas potiebantur: itemquo Ma- iestas Sua declarat dotes ipsas habendas omnino esse, prout assiguatae fuerint, titulo oneroso, et eo¬ dem ac decimae, quibus succedunt, iure percipien¬ das teneodasque esse.

Art. XXXIV.

Cetera ad personas et res ecclesiasticas perti¬ nentia, quorum nulla in bis articulis mentio lacta est, dirigentur omnia, et administrabuntur iuxta Ec¬ clesiae doctrinam et eius vigentem disciplinam a S* Sede adprobatam-

Art. xxxy.

Per solemnem hinc Conventionem leges, ordi*. nationes, et doereta quovis modo etformain Im¬ perio Austrtaco et singulis, quibus constituitur. Di» tionibns hactenus lata, io quantum illi adversantur,, abrogata habebuntur: ipsaque Conventi», utlexSta» tus deinceps eisdem ia Ditionibus perpetuo vigebit» Atque idcirco ntraque Contrahentium parsspondat Se, Successoresque suos omnia et. singula, deiqui» bus conventum est, sancte servaturos.. Si qua vero in posterum supervenerit difficultas, Sanctitas Sua et Maiestas Caesarea iuvieem conferent ad rem amiee componendam-

Aer. XXXVI.

Ratificationtuu huius Conventionis traditio,flet intra duorum mensium spatium a die hisco articur lis apposita, aut citius, si fieri potest»

In quornm, fidem praedicti Plenipotentisrii huic Conventioni subscripserunt, lllamque suo quisque sigiUo obeiguaverunt.

Datum Viennae die decimaootava Augusti anno reparatae Salutis millesimo octingentesimo quipqua^- gesimoquinto.

leenravsi Ovamiuas RatscsbS m.p.

Archiep- Viennensis

, ' <L. S») ; -

, Mibsm Cajk». ViaiE Pecu' m.p.

(L..S.),;

Nos ea spe freti foreut bc nfgnissin. ns Dominus, cuius virtute totum corpus Ecclesiae sanctificatur et 'regitur, stadia haec-Nostra id componendis reli- giosis ecelesiafcticis^ue Austriaci Imperii .uegoths benigno favbre prosequi -dignatur, ex certa Scientia et Matura Nostra deliberatione, deqne Apostolicae potestatis plenitudine' supradictas concessiones, pa¬ eta, ut concordata tenore praesentium adprobamos, ratificftmus, et acdeptamus, iHisque Apostolici mu¬ niminis, et firmitatiB robur, et efficaciam adiungimus. Maiori autem, qua possumus, animi contentione om¬ nes et singulos in Austriaco Imperio Antistites nunc degentes, ei a Nobis postmodum instituendos, eo- rumque Successores, et Clerum universum mone¬ mus, atque in Domino hortamur, ut praemissa om¬ nia ad maiorem Dei gloriam, Sanctae Ecclesiae uti¬ litatem, auimarumque salutem a Nobis decreta in ite', quae ad ipsos pertinent, sedulo diligenterque servedtur, omnesque cogitationes, curas, consilia, conalusque odnfbrant, ut catholicae doctrinae puri¬ tas, divini cultus nitor, ecclesiasticae disciplinae Bplendor, Ecclesiae legum observantia , morumque honestas in Austriaci Imperii Christitidelibue magis magisque refulgeat. Decernentes easdem praesentes Litteras nullo umquam tempore de subreptionis, et obreptionis, aut nullitatis vitio, vel intentionis No¬ strae, aut alio quocumque quantumvis magno, aut inexcogitato defectu notari , aut impugnari posse, sed setnper firmas validas et efficaces existere, et fore, suosque plenarios, et integros-effectus sortiri et obtinere, et inviolabiliter observari debere, quo¬ usque conditiones, et pacta in Tdictatu expressa

-serventur. Nan i obstantibus Constitutionibus Aposto- licis, et Synodalibus provincialibu&et.universalibus Conciliis «editis generalibus', et Ordinationibus, ac -JNhstris et iCancellariafc Apdstblicae • regulis* 'praesert- -tjoof i de- iUre quaesiton uon :tollenda .* i .n£ct- non q>ua+- rumcumque Ecclesiarum, CapitulArufef ieOieramque piorum locorum fundationibus, etiam confirmatione ^pospoMcai i vel 'quivis firmitati alii cdbofdtis,.'pri¬ vilegiis quoque induitis , et Litteris Apostolicis in contrarium quotnoidolibel concessis, {confirmatis, et innovatis, ceterisque contrariis quibuscumque. Qui¬ bus omnibus et singulis, illorum tCnorkS pro exc pressis et ad verbum insertis habentes, illis, alias in suo robore permansuris, ad praemissorum effe¬ ctum dumtaxat specialiter, et expresse derogamus. Praeterea quia difficile foret praesentes Litteras ad singula, in quibus de eis fides facienda fuerit, loca deferri, eadem Apostolica Auctoritate decernimus , et mandamus, ut earum transumptis etiam impres¬ sis, manu tamen alicuius Notarii'publici subscriptis, et sigillo alicuius personae iu Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, plena ubique fides adhibeatur, perinde ac si praesentes Litterae forent exhibitae vel ostensae. Et insuper irritum, et inane decerni¬ mus, si secus super his a quoquam quavis aucto¬ ritate scienter, vel ignoranter contigerit attentari. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae concessionis , approbationis , ratificationis, acceptationis, monitionis, hortationis, decreti, dero¬ gationis, mandati et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit indignationem Omnipotentis Dei, ac

Beatorum Petri et Pauli Apostolorum Gioe se no- Terit incursuram»

■ Datum Romae apud S. Petram anno Incarna¬ tionis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quin¬ quagesimo Quinto. Tertio Nonas Novembris. Pon¬ tificatus Nostri Anno Decimo.

D. P. CARD. Pio Datarius V- CARD. MAGCH1

Visa de Curia D. Bruti

Loco ££ Plumbi

V- Cugnonws

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume II. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1858. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.